

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2905/2535

นาง สม ลัก ษณ์ สีดอกบัวหรือรัตนัน
ฑูร

ผู้ร้อง

นางสาว เพียง ทิพย์ รุ่งเรือง โดย นาย
นิยม รุ่งเรือง

ผู้คัดค้าน

ผู้แทนโดยชอบธรรม

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1381, มาตรา 1382

การที่ผู้ร้องโอนขายที่ดินให้ ว. เป็นการสละกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ทำให้ ว.เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท แม้ผู้ร้องจะยังอาศัยหรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัยในที่ดินพิพาทต่อไป ก็เป็นเพียงอาศัยสิทธิของ ว. การครอบครองของผู้ร้องหลังจากขายที่ดินพิพาทเป็นการครอบครองแทน ว.เมื่อ ว.โอนที่ดินพิพาทให้ผู้อื่นถือว่าผู้ร้องยังครอบครองแทนเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ ถ้าผู้ร้องจะเปลี่ยนลักษณะการครอบครองมาเป็นของผู้ร้อง ต้องบอกกล่าวไปยังเจ้าของที่ดินว่าไม่ครอบครองแทน แต่ผู้ร้องมิได้กระทำเช่นนั้น ทั้งผู้ร้องมิได้อาศัยอำนาจอื่นใดว่าครอบครองเพื่อผู้ร้องเอง ผู้ร้องจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เดิมผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 995 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2507 ผู้ร้องโอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นางสาววรรณ นางสาววรรณได้นำที่ดินไปขายฝากและหลุดเป็นสิทธิแก่นางอ่อนหวาน ต่อมานางอ่อนหวาน เสียชีวิต ผู้จัดการมรดกของนางอ่อนหวานโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่เด็กหญิงเพ็ญทิพย์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2515 นับตั้งแต่วันที่ผู้ร้องได้โอนขายที่ดินดังกล่าวไปให้แก่ นางสาววรรณจนกระทั่งได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปให้แก่เด็กหญิงเพ็ญทิพย์ผู้ ร้องครอบครองที่ดินมาโดยตลอดด้วยความสงบเปิดเผย และเจตนาเป็นเจ้าของ ผู้ ร้องยอมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 1382 ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 995 เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลข ที่ 995 โดยจดทะเบียนรับโอนมรดกจากนางอ่อนหวานมารดาตั้งแต่ปี 2515 บิดาของผู้ คัดค้าน และนางเวกครอบครองดูแลที่ดินแทนผู้คัดค้านมาโดยตลอด ขอให้ยก คำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่พิพาทเดิมเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องได้โอนขายให้แก่นางสาว วรรณเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2507 การโอนขายที่ดินให้ผู้อื่นเช่นนี้ เห็นได้ว่าผู้ร้อง สละกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ทำให้นางสาววรรณเป็นผู้มี

กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่พิพาทต่อไป แม้ผู้ร้องจะยังอาศัยหรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัยในที่พิพาทต่อไป ก็เป็นเพียงอาศัยสิทธิของนางสาววรรณ การครอบครองของผู้ร้องหลังจากขายที่พิพาทไปแล้วเป็นการครอบครองแทนนางสาววรรณเท่านั้น เมื่อนางสาววรรณโอนที่พิพาทให้ผู้อื่นไป ก็ถือว่าผู้ร้องยังคงครอบครองที่พิพาทแทนเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ ถ้าผู้ร้องจะเปลี่ยนลักษณะการครอบครองมาเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องต้องบอกกล่าวไปยังเจ้าของที่ดินว่าไม่ครอบครองแทนเจ้าของที่ดิน แต่ผู้ร้องก็ได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการครอบครองแต่อย่างใด ทั้งผู้ร้องมิได้อาศัยอำนาจอื่นใดว่าได้ครอบครองเพื่อผู้ร้องเอง การครอบครองในลักษณะดังกล่าวมิใช่เป็นการครอบครองอย่างเป็นเจ้าของ ผู้ร้องจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟู้ง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ